栾川县驰阳商贸有限公司 2021 年 “9·16” 亡人事故查调查报告

来源：栾川县应急管理局　发布时间：2026-06-01

2023年2月，栾川县应急管理局接到县纪委移交函，函件载明“2021年9月16日，栾川县驰阳商贸有限公司发生一起亡人事故，造成1人月1日，栾川县政府成立调查组开展调查，经核查，该事故相关情况属实。2023年7月14日，经县政府常务会议研究，以栾政文〔2023〕29号报告予以批复。县应急管理局依据该批复，依法对栾川县驰阳商贸有限公司、公司法定代表人及主要安全负责人分别作出（栾）应急罚〔2022-2号、022-3号行政处罚决定。

2024年8月，栾川县驰阳商贸有限公司就上述行政处罚向栾川县人民法院提起行政诉讼。经司法审理，栾川县人民法院于2024年12月26豫0324行初49号行政判决书，洛阳市中级人民法院于2025年4月14日作出（2025）豫03行终24号行政判决书，栾川县人民法院又于2025年（2025）豫0324行初5号、6号行政判决书。上述生效判决均认定：栾川县驰阳商贸有限公司不存在事故瞒报主观故意，原认定其承担事故主法撤销我局作出的（栾）应急罚〔2023〕选022-1号、022-2号、022-3号行政处罚决定书。

根据洛阳市中级人民法院及栾川县人民法院生效行政判决书，为依法依规厘清事故责任、还原事故真相，栾川县政府于2026年1月12日成启调查。本次重启调查经栾川县政府批准，调查期限自2026年1月12日起算，调查组在法定期限内完成了调查工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条规定，本事故造成1人死亡，属于一般事故；根据该条例第十九由栾川县政府成立事故调查组开展调查。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条规定，调查组由县应急管理局牵头，县公安局工信商务局、县人社局、叫河镇人民政府组成，并依法邀请县纪委监委、县人民检察院派员参加，同时聘请2名安全专家。鉴于事故关联单位电有限公司住所地在南召县，为便于查明事实、明确责任，调查组函告南召县人民政府派员参与调查工作。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，制定详细调查工作方案，通过现场勘查、调阅资料员、分析研判等方式，全面查清事故发生经过、应急处置情况、直接原因和间接原因，准确认定事故性质，明确划分事故责任，提出对有关责员的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题总结教训、制定防范整改措施。

经调查认定：该事故是一起设备安装过程中，因链轮轴断裂、吊装物坠落造成1人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

2021年5月3日，栾川县驰阳商贸有限公司（以下简称“驰阳商贸”）与南阳市东方亿鑫机电有限公司（以下简称“东方亿鑫”）签订设
合同明确约定由东方亿鑫负责将相关设备运送至驰阳商贸指定地点，并指派专业施工人员到现场完成设备安装、调试等相关工作，确保设备工

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：栾川县驰阳商贸有限公司，统一社会信用代码：91410324MA9F84****；法定代表人：姚某辉；企业类型：有限责任公司
股）；注册资本：柒佰捌拾万圆整；成立日期：2020年6月3日；营业期限：长期；住所：河南省洛阳市栾川县叫河镇栗树沟村；经营范围：
（国家专控产品、煤炭及危险化学品除外）；工矿工程建筑；大理石、白云岩加工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
动）。

2.施工单位：南阳市东方亿鑫机电有限公司，统一社会信用代码：91411321562481****；法定代表人：邱某见；企业类型：有限责任公
控股）；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2010年9月28日；营业期限：长期；住所：河南省南召县皇后乡；经营范围：机械制造、光学
工（仅限分支机构）；销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）事故相关单位安全管理情况

经调查核实，东方亿鑫、驰阳商贸在本次设备安装过程中，存在以下安全管理漏洞：一是未编制设备安装设计方案及专项施工方案，施工
依据；二是未对参与施工的人员开展安全生产教育培训和针对性安全技术交底，施工人员不熟悉作业规范和安全风险；三是施工现场安全管理
职安全管理人员进行现场监护，违规作业行为未得到及时制止；四是施工人员安全意识淡薄，未对起吊作业的安全风险进行辨识，在操作手拉
站位不对，操作不当，不符合吊装作业安全要求。

（四）工程发包情况

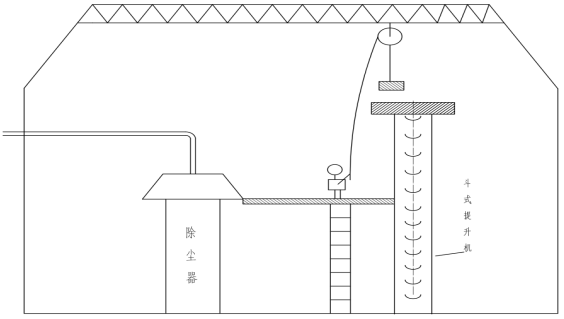
2021年5月3日，驰阳商贸与东方亿鑫签订设备施工安装合同（经查，该合同中未明确约定双方的安全生产管理职责，亦未另行签订专门
议）。2021年6月，东方亿鑫将设备运送至驰阳商贸项目现场，并安排施工人员进场实施安装作业。

（五）事故发生经过

经查，死者闫某坤系东方亿鑫派驻驰阳商贸现场施工负责人兼技术员，负责本次设备安装施工的组织、指导工作。2021年9月16日，闫某
李某付、吉某3名施工人员，开展斗式提升机驱动装置吊装作业。该斗式提升机高度约7米，与车间行车垂直间距较小，行车提升行程不足，无
需求，施工人员遂将手拉葫芦（倒链）固定于厂房屋顶钢梁，采用手拉葫芦起吊重约1吨的驱动装置至提升机顶部。

当日7时57分许，闫某坤站在距地面约4米高的设备平台上操作手拉葫芦，其余3人在地面用绳索牵引驱动装置缓慢就位。在驱动装置即将
拉葫芦链轮轴突然断裂，吊装物坠落，闫某坤避让不及被砸中头部，当场倒在设备平台上。现场人员立即拨打120急救电话，闫某坤被紧急送
抢救，经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况



图片1事发现场示意图



图片2事发地点

（七）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，具体情况如下：闫某坤，男，身份证号：412921********2059，家庭住址：南阳市南召县皇后乡潘坪村，生前系员，担任现场施工负责人兼技术员。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-2003）相关规定，经核定，本起事故直接经元，主要包括人员伤亡赔偿、医疗抢救费用、现场清理、设备修复等。

（八）天气情况

2021年9月16日，星期二，多云到阴天，气温18℃～28℃，无暴雨、大风、雷电等极端天气。

二、事故应急处置及评估情况

（一）现场应急处置

事故发生后，当日8时许，施工人员李某付拨打120急救电话，告知事故发生地点、人员受伤情况及现场概况。120救护车抵达现场后，李施工人员随车将闫某坤送往栾川县人民医院救治。姚某行拨打110报警电话，民警抵达现场后，对事故现场进行初步保护、勘查，询问现场人况。

（二）事故上报及善后处置

事故发生后，驰阳商贸负责人姚某行向属地叫河镇时任党委书记吉某涛报告了事故基本情况，但未按规定向县应急管理部门上报。2021亿鑫与死者闫某坤家属达成赔偿协议，一次性赔偿死者家属100万元，善后工作已妥善处置完毕。

三、事故直接原因

经安全技术专家现场勘查、技术分析研判，结合公安部门当日出警记录、相关当事人调查询问笔录及第一次事故调查资料，综合认定本次为：设备安装吊装作业过程中，所使用的手拉葫芦链轮轴断裂，吊装物失去牵引后坠落，砸中正在操作的闫俊坤，造成其死亡。

四、事故间接原因及责任单位、人员存在的主要问题

（一）东方亿鑫：安全生产主体责任不落实，未对作业人员开展安全教育培训；设备安装无设计、无专项施工方案；危险作业未进行安全排专人现场监护。

（二）驰阳商贸：作为建设单位，未严格履行对承包单位安全生产的统一协调管理职责，在合同未明确安全管理职责的情况下，施工现场管理人员，对承包单位的安全管控存在疏漏。

（三）现场作业人员：安全意识淡薄，未辨识起吊作业安全风险；起吊前未对手拉葫芦进行检查；作业站位不当，处于吊装物斜下方安全与起吊物保持安全距离。

（四）叫河镇人民政府：作为属地监管责任单位，虽对项目现场开展过督导检查，但未能及时发现并督促整改施工过程中存在的安全隐患

五、行政处罚追诉时效审查说明

鉴于本次事故发生于2021年9月16日，重启调查于2026年1月，距事故发生已逾四年，调查组对行政处罚追诉时效问题予以专门审查。

经审查，洛阳市中级人民法院及栾川县人民法院生效行政判决已认定“驰阳商贸不存在事故瞒报主观故意”，故不再适用瞒报行为追诉时日起算的相关规则。根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条第一款之规定：“违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至五年。”本次事故造成1人死亡，属于涉及公民生命健康安全且有危害后果的情形，行政处

长至五年。事故发生于2021年9月16日，截止本次调查启动之日（2026年1月12日）尚未届满五年，本报告相关行政处罚建议仍在法定追诉时
法性基础。

六、重新启动调查及处理的依据说明

本次重启调查旨在回应洛阳市中级人民法院及栾川县人民法院生效行政判决的拘束力要求。法院生效判决认定“驰阳商贸不存在瞒报主观
承担事故主体责任不当”，并依法撤销原行政处罚决定。调查组在本次调查中重新厘清驰阳商贸的过错性质及责任范围，在原调查报告认定的
上，结合工程发包合同审查情况，将驰阳商贸的责任依据调整为对承包单位安全生产统一协调管理失职，适用法律依据相应变更，与原调查报
项作出明确区分，确保依法行政原则得到落实。

七、对相关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关个人的处理建议

1.闫某坤，东方亿鑫驻驰阳商贸现场施工负责人兼技术员。其安全意识淡薄，未履行现场施工安全管理职责，未辨识吊装作业安全风险，
葫芦完好情况，作业站位违规，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，根据相关规定，建议免于责任追究。

2.邱某见，东方亿鑫法定代表人。其作为施工单位主要负责人，未落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度，未督促企业开
育培训和现场安全管理，导致所雇佣员工闫某坤在施工作业中死亡。由于东方亿鑫作为施工单位对本次事故发生负有主要责任，邱某见作为其
事故发生负有主要领导责任，在重启调查过程中拒不配合调查。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[1]规定，建议由栾川县应急管
政处罚。

3.姚某行，驰阳商贸主要负责人。未依法履行现场安全生产管理职责，未配备现场安全管理人员，对承包单位的施工安全未实施有效统一
发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]规定，建议由栾川县应急管理局依法给予行政处罚。

4.王某，中共党员，时任栾川县应急管理局综合业务股股长。负责一般工贸行业综合监管指导工作，对辖区内企业设备安装作业的安全监
及时发现相关安全隐患。建议其向栾川县应急管理局作出深刻书面检查。

5.李某昌，中共党员，时任叫河镇党政办主任、负责镇应急办工作。安全生产监管责任落实不到位，日常安全检查工作不全面、不细致，
情，建议其向叫河镇政府作出深刻书面检查。

6.朱某辉，中共党员，时任叫河镇党委副书记，分管安全、环保等工作，对事故不知情，履职尽责不到位，鉴于其负有领导责任，建议其
书面检查。

7.吉某涛，中共党员，时任叫河镇党委书记，事故发生后，驰阳商贸负责人姚某行电话向其汇报事故发生情况，吉某涛未按照国家有关规
移交栾川县纪委监委给予其党政纪处分。

（二）对相关单位的处理建议

1.东方亿鑫。未落实安全生产主体责任，教育培训缺失、现场管理混乱，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》
[3]之规定，建议由栾川县应急管理局给予其行政处罚。

2.驰阳商贸。作为建设单位，未严格履行对承包单位安全生产的统一协调管理职责，施工现场安全管控存在疏漏，对事故发生负有管理责
民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]之规定，建议由栾川县应急管理局给予其行政处罚。

3.叫河镇人民政府。未严格履行安全生产属地监管责任。建议其向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

八、事故主要教训

本次“9·16”一般起重伤害亡人事故，暴露出部分工贸企业、属地政府及相关人员在安全生产工作中存在的突出问题，教训深刻、发人深
贸企业安全生产主体责任悬空，主要负责人安全意识淡薄，安全生产责任体系、管理制度和岗位责任制不健全，对外包施工项目“以包代管、
全管控缺失；二是施工单位违规作业现象突出，未编制专项施工方案、未开展安全教育培训和安全技术交底，吊具管理不规范，现场安全监护
安全技能不足、违规冒险作业，为事故发生埋下严重隐患；三是属地政府安全生产监管责任落实不到位，监管工作流于形式，隐患排查治理不
未能及时发现和消除企业施工过程中的突出安全隐患；四是行业监管部门监管力度不足，对工贸企业外包施工、危险作业等关键环节的监管不
效督促企业落实安全生产主体责任。

九、事故整改和防范措施

（一）严格压实企业安全生产主体责任

相关企业要深刻汲取本次事故教训，举一反三，全面开展安全生产自查自纠工作。一是强化工贸企业建设项目及外包工程安全管理，坚决管、包而不管”现象，对承包单位的资质、安全管理体系进行严格核查，明确双方安全责任；二是健全并严格执行安全生产责任制，配备专职加强施工现场安全监护；三是规范施工管理，所有危险作业必须编制专项施工方案，开展针对性安全技术交底，对施工所用设备、吊具进行定测，及时消除设备安全隐患；四是加强施工人员安全生产教育培训，提升从业人员安全意识、风险辨识能力和规范操作水平，有效遏制“三违”违章作业、违反劳动纪律）行为。

（二）强化安全生产属地监管责任

叫河镇人民政府要切实履行安全生产属地监管职责，全面整改监管工作中的薄弱环节。一是紧盯项目建设、设备安装、外包施工等关键环产检查力度，采取“四不两直”方式开展专项检查，深入排查安全隐患，建立隐患台账，实行闭环管理，确保隐患及时整改到位；二是加强安和应急演练，提升企业从业人员风险识别、规范操作和应急处置能力；三是健全安全生产监管机制，明确监管责任分工，加强监管人员业务培力和水平，切实把属地监管责任落到实处。

（三）强化行业监管部门监管力度

县应急管理局、县工信商务局等相关行业监管部门要提高政治站位，强化红线意识，切实履行行业监管职责。一是加大对工贸企业的监督核查外包单位资质、“以包代管”、危险作业管理、教育培训、设备设施安全等情况，对发现的违规行为依法严肃查处；二是建立健全企业安系，对安全生产主体责任落实不到位、存在严重违规行为的企业，依法纳入信用惩戒名单，形成有效震慑；三是以本次事故为镜鉴，召开全县产警示教育大会，通报事故情况和教训，督促企业全面落实安全生产主体责任，从严从实抓好安全生产各项工作，切实保障人民群众生命财产